

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 453/2539	อัยการ อุดรดิตต์	โจทก์
	ห้างหุ้นส่วนจำกัดโชคชัย มอเตอร์	ผู้ร้อง
	นาย สม หมาย ขำ ศรี	จำเลย

ป.อ. มาตรา 36

ผู้ร้องเป็นเจ้าของรถจักรยานยนต์อยู่ในขณะที่มีการใช้รถจักรยานยนต์กระทำความผิด แต่ระหว่างพิจารณาคดีในศาลชั้นต้นผู้ร้องได้ขายรถจักรยานยนต์ให้บุคคลภายนอกไป บุคคลภายนอกนั้นจึงเป็นเจ้าของรถจักรยานยนต์นับแต่ที่ผู้ร้องได้ขายให้เมื่อศาลชั้นต้นพิพากษาให้ริบยอมตกเป็นของแผ่นดิน บุคคลภายนอกผู้ซื้อไว้ไม่มีกรรมสิทธิ์อีกต่อไป แม้ผู้ร้องจะซื้อรถจักรยานยนต์คืนมา ผู้ร้องก็ไม่ได้กรรมสิทธิ์และไม่มีสิทธิร้องขอคืนตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 36

คดีสืบเนื่องจากศาลชั้นต้นพิพากษาลงโทษจำเลยตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 40 วรรคสอง, 340 ตรี และริบรถจักรยานยนต์ของกลางที่ศาลชั้นต้นสั่งริบหมายเลขทะเบียนสุโขทัย จ-2636 ปัจจุบันได้เปลี่ยนหมายเลขทะเบียนเป็นสุโขทัย ช-9922 โดยผู้ร้องมิได้รู้เห็นเป็นใจด้วยในการกระทำความผิด ขอให้สั่งคืนรถจักรยานยนต์ของกลางแก่ผู้ร้อง

โจทก์ยื่นคำคัดค้านว่า ผู้ร้องมีส่วนรู้เห็นเป็นใจด้วยในการที่จำเลยนำรถจักรยานยนต์ของกลางไปใช้กระทำความผิดขอให้ยกคำร้อง

ศาลชั้นต้นมีคำสั่งให้ยกคำร้อง ผู้ร้องอุทธรณ์ ศาลอุทธรณ์ภาค 2 พิพากษายืน
ผู้ร้องฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ปัญหาต้องวินิจฉัยตามฎีกาของผู้ร้องมีว่า ผู้ร้องมีสิทธิจะ
ขอคืนรถจักรยานยนต์ของกลางได้หรือไม่ข้อเท็จจริงฟังเป็นที่ยุติแล้วว่า ขณะที่
จำเลยนำรถจักรยานยนต์ของกลางไปใช้ในการกระทำความผิดนั้น ผู้ร้องเป็นเจ้าของ
กรรมสิทธิ์ในรถคันดังกล่าวอยู่ และได้ขอรับรถคันดังกล่าวไปเก็บรักษาไว้จากเจ้า
พนักงานตำรวจ ระหว่างการพิจารณาคดีของศาลชั้นต้นปรากฏว่ามีการโอนขายรถคัน
ดังกล่าวไปให้แก่บุคคลภายนอกและมีการเปลี่ยนแปลงหมายเลขทะเบียนรถคันดัง
กล่าวจาก สุโขทัยจ-2636 เป็น พิษณุโลก ท-3893 ต่อมาศาลชั้นต้นมีคำพิพากษาให้
รับรถจักรยานยนต์ของกลางคันดังกล่าว ผู้ร้องจึงได้ซื้อรถคันดังกล่าวคืนจากบุคคล
ภายนอกกลับมาเป็นของผู้ร้องเปลี่ยนแปลงหมายเลขทะเบียนเป็น สุโขทัย ช-9922 และ
มายื่นคำร้องขอคืนรถจักรยานยนต์ของกลาง เห็นว่า แม้ในขณะที่มีการใช้รถ
จักรยานยนต์ของกลางในการกระทำความผิด ผู้ร้องจะเป็นเจ้าของรถจักรยานยนต์
ของกลางก็ตาม แต่ในระหว่างพิจารณาคดีในศาลชั้นต้นผู้ร้องได้ขายรถจักรยานยนต์
ของกลางให้บุคคลภายนอกไป บุคคลภายนอกนั้นจึงเป็นเจ้าของรถจักรยานยนต์ของ
กลางคันดังกล่าวนับแต่ที่ผู้ร้องได้ขายให้ เมื่อศาลชั้นต้นพิพากษาให้รับรถ
จักรยานยนต์ของกลาง รถจักรยานยนต์ของกลางย่อมตกเป็นของแผ่นดิน บุคคล
ภายนอกผู้ซื้อรถจักรยานยนต์ของกลางคันดังกล่าวก็ไม่มีกรรมสิทธิ์ในรถ
จักรยานยนต์คันนั้นอีกต่อไปแม้ผู้ร้องจะซื้อรถจักรยานยนต์ของกลางคืนมาและ
เปลี่ยนแปลงหมายเลขทะเบียนใหม่ผู้ร้องก็ไม่ได้กรรมสิทธิ์ในรถจักรยานยนต์ของกลาง
และไม่มีสิทธิร้องขอรถจักรยานยนต์ของกลางคืนตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา
363 ศาลล่างทั้งสองพิพากษามานั้นชอบแล้ว"

พิพากษายืน

(จากรู้นี้ ตันตยาคุม-สมปอง เสนเนียม-ผล อนุวัตรนิติการ)

<u>แหล่งที่มา</u>	เนติบัณฑิตยสภา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>